

1502304-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... estava armado. Estava em regime aberto por um tráfico de drogas. É casado, tem uma filha de 6 anos, é sua enteada, filha de sua esposa. A criança é autista. Estava trabalhando com seu tio, e ele pegou uma obra para viajar e não podia porque estava em aberto. Chegou desmaiado no hospital e seu machucado foi limpo e costurado.

A vítima José Vandres reconheceu corretamente o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502304-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502304-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2025103/2022 - DIIMA - 01ª

DEL.POL., 22685196 - DIIMA - 01ª DEL.POL., 12/22/831 - DIIMA - 01ª DEL.POL., 2025103 - DIIMA - 01ª DEL.POL.

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

MIGUEL SANTOS EVANGELISTA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

MIGUEL SANTOS EVANGELISTA COSTA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 1º, bem como artigo 180, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 17 horas, no estacionamento do hipermercado Carrefour, localizado na Praça Alberto Lin, 100, Cambuci, subtraiu para si, em concurso com agente não identificado, a motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, placas EMC-9519, de propriedade da vítima José Vandres de Souza Santos, empregando posterior grave ameaça contra terceiro para assegurar a detenção da res. Outrossim, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, de placas

GFQ-1709, de propriedade de Luis Sales da Silva, coisa que sabia ser produto de crime anterior.

Segundo se apurou, no dia 27 de janeiro de 2022, indivíduos não identificados subtraíram a motocicleta Yamaha Fazer de placas GFQ-1709, de propriedade da vítima Luis Sales da Silva, que estava estacionada na Avenida Rangel Pestana, 300. O réu e seu comparsa receberam a moto e a conduziram até o estacionamento do Hipermercado Carrefour.

Ali, resolveram subtrair outra motocicleta do mesmo modelo, de placas EMC-9519, de propriedade de José Vandre de Souza Santos, que estava estacionada no supermercado. Assim, arrombaram o miolo de ignição da moto. Ocorre que um policial em férias percebeu o ocorrido, dando voz de prisão aos agentes. O réu reagiu e apontou ao policial um revólver, empregando grave ameaça para detenção da coisa, mas o policial conseguiu abordá-lo. Diante disso, foi preso em flagrante.

Anote-se que, em função da suposta prática delitiva, o acusado foi preso em flagrante (fls. 01/02), convertido em preventiva em decisão de fls. 53/56.

Recebida a denúncia (fls. 87) e posterior aditamento (fls. 193/197), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, designando-se audiência na qual foram ouvidas vítima e testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, pugnando, outrossim, o reconhecimento da agravante de reincidência.

A Defesa, outrossim, postulou a desclassificação da conduta de roubo impróprio para a de furto em sua modalidade tentada, bem como a absolvição do acusado no que tange ao delito de receptação, nos moldes do art. 386, III do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor de tentativa, tanto na hipótese de condenação por roubo quanto por furto, bem como fixação de regime inicial menos gravoso. Por fim, requereu a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente, devendo a conduta de roubo impróprio do réu ser desclassificada para a de furto em sua modalidade tentada.

A materialidade foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, Auto de exibição e apreensão de fls. 13, Laudo Pericial de fls. 132/178, Laudo Pericial de fls. 214/221, Filmagem de fls. 337/338, e depoimentos de todas as partes ouvidas no processo. A materialidade da receptação foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, bem como pela prova testemunhal colhida, que dá conta de que fora subtraída em data anterior.

A autoria é certa.

Em fase policial, o acusado deixou de ser interrogado, uma vez que se encontrava em atendimento médico (fls. 19). Judicialmente, o réu disse que por volta de uma e meia da tarde, foi levar sua filha na casa da sogra. Estava em uma praça e chegou Gabriel, perguntando se ele queria ganhar dinheiro. Disse que ligaria a moto e o réu só a traria. Foram até lá com a moto de Gabriel, era uma moto azul Fraser, nada sabia sobre esta moto. Parou a moto do lado da que estava lá, uma vermelha. Ele destravou o guidão, ligou o contato da moto e pediu para o réu descer da garupa e subir em cima da moto. O policial deu voz de prisão e o Gabriel saiu correndo. O réu desceu da moto, virou de frente para o policial e falou já era, tranquilo, disse que deitaria o chão. Ao virar as costas, o policial veio e baleou o réu, pisou nas costas dele, pegou sua carteira com os documentos. Foi baleado na perna

esquerda. Negou que Gabriel estivesse armado, porque estava na garupa e não viu arma. Ele tinha uma ferramenta para ligar a moto. Negou que tenha feito menção de que estava armado. Estava em regime aberto por um tráfico de drogas. É casado, tem uma filha de 6 anos, é sua enteada, filha de sua esposa. A criança é autista. Estava trabalhando com seu tio, e ele pegou uma obra para viajar e não podia porque estava em aberto. Chegou desmaiado no hospital e seu machucado foi limpo e costurado.

A vítima José Vandres reconheceu corretamente o acusado como número 1, dentre os três agentes colocados pelo CDP. Estacionou a moto, entrou no mercado e depois na farmácia. Viu de longe o policial abordando duas pessoas. Ouviu o policial se identificando e depois ouviu um disparo. O réu é a pessoa que viu no local. Não foi abordado pelo réu, a moto estava parada no estacionamento. Ficou no mercado de 15 a 20 minutos. Escutou a abordagem, o policial se identificando e depois ouviu os gritos do policial e o disparo. O policial disse que os agentes tentaram ir para cima dele e por isso atirou. Quando se aproximou, só estava o réu no chão, o outro se evadiu. Não presenciou duas pessoas no local. Ficou danificada a parte da ignição da moto, só necessitou de reparo.

A vítima Luis Sales disse que trabalha com Uber eats e estacionou a moto na Rangel Pestana. Sua moto foi furtada. Perto dali tem um batalhão da policia e pediu ajuda. Fez o boletim de ocorrência e acionou seu seguro. À noite, ligaram e disseram que a moto havia sido encontrada. Não sabe com quem moto foi achada, mas isso ocorreu na noite do furto.

A testemunha Cleber, policial civil, disse que estava com sua moto entrando no mercado. Percebeu que havia dois rapazes em cima de uma moto ligada, e eles estavam no meio das motos e em cima da moto. Quando entrou, achou estranho e ficou olhando. Quando passou por trás deles, viu pelo retrovisor que eles estavam tentando furtar a moto. Estavam em uma moto azul, tentando furtar uma vermelha. Aproximou-se por trás e deu voz de prisão, chegou a segurar o garupa, viu que ele estava armado. O motorista tentava subtrair a outra moto. O garupa pulou da moto e o outro fez menção de estar armado. Fez um disparo, o piloto ficou no chão e o outro fugiu. O piloto não estava armado. A vítima apareceu logo depois. Disse que já estava retornando para a moto. Chegou a ver a arma do garupa. Atirou no garupa, mas acertou no piloto. Os dois agentes estavam juntos, e o piloto ainda fez menção de estar armado. O réu estava perto de algumas ferramentas, que foram apreendidas e periciadas. O local é do 6º DP, não sabe porque foi encaminhado para a Delegacia do Meio Ambiente.

A testemunha Ricardo, policial civil, disse que foi avisado pelo outro policial. No local, soube por Cleber que viu quando os agentes tentaram furtar a moto, deu voz de prisão e eles reagiram, e o policial deu um disparo.

Esta é a prova colhida nos autos.

Verifica-se que o acusado foi denunciado pelo delito de roubo majorado pela coautoria com outro agente não identificado, nos termos do art. 157, §1º do Código Penal. Consoante narra a peça acusatória, o réu e seu comparsa, com a utilização de uma ferramenta, arrombaram o miolo de ignição da motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER, de placa EMC-9519, subtraindo o veículo. Após a subtração, no entanto, a vítima policial percebeu o ocorrido e os abordou, tendo o indivíduo não identificado apontado à vítima um revólver, a fim de assegurar a fuga com a res delitiva. O policial teria conseguido dominar o réu, porém o agente desconhecido conseguiu fugir.

Contudo, as mídias de circuito de monitoramento do estabelecimento, em especial a segunda mídia juntada, capturam exatamente a dinâmica delitiva. Pela segunda mídia, é possível verificar que o agente policial sacou sua arma de fogo enquanto se

deslocava até o acusado e seu comparsa, e logo passou a dialogar com eles, a princípio dando voz de prisão, como relatado. Não é possível verificar se o agente desconhecido efetivamente sacou qualquer armamento, vez que, poucos instantes após a aproximação do policial, empreendeu fuga, mas a filmagem mostra que o réu Miguel colocou as mãos para o alto quando abordado.

O agente policial Cleber foi seguro em afirmar que o acusado, atingido pelo seu disparo de arma, não estava armado, sendo certo que seu intuito era atingir o agente desconhecido, quem, efetivamente, portava arma. Muito embora tenha dito que o acusado também fez menção de estar armado, tal relato não oferece a certeza necessária à condenação do acusado, uma vez que o próprio policial afirmou que seu intuito não era o de atingir o réu, e sim o comparsa.

É possível concluir que o acusado Miguel não foi o agente que teria se utilizado da grave ameaça, e se rendeu no momento da abordagem, não sendo possível atestar que teria anuído em participar de crime mais grave que o furto almejado. Deve ocorrer, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 155, §4º, IV do Código Penal, na modalidade tentada.

Não houve efetiva inversão da posse do bem, uma vez que, consoante a prova produzida nos autos, no momento da abordagem policial, o réu e seu comparsa sequer tinham acionado a motocicleta, que não foi movimentada e sequer deixou o estacionamento local dos fatos em qualquer momento. O furto não se consumou por circunstância alheia à vontade dos agentes, qual seja, a aproximação policial.

Quanto ao delito de receptação, verifica-se que plenamente comprovado que o acusado e seu comparsa conduziam motocicleta de mesmo modelo, fruto de ilícito anterior, de propriedade da vítima Luis Sales, não possuindo qualquer outro documento idôneo comprobatório da procedência lícita do veículo, como a nota fiscal, contrato de compra e venda, o registro do automóvel em seu nome, entre outros. Aliás, o curto espaço de tempo entre a subtração e a abordagem do acusado e seu comparsa com o referido automóvel torna pouco crível qualquer alegação de boa fé do agente em conduzir a motocicleta, vez que, neste ínterim, dificilmente os trâmites de uma compra e venda lícita teriam sido concluídos. De todo modo, nenhuma prova foi produzida no sentido de afastar o dolo do acusado na prática delitiva.

Sobre o ônus da prova em crimes de receptação o Tribunal assim já decidiu:

PENAL. CRIME DE RECEPÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EVIDÊNCIAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DA RES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante na posse de um telefone celular comprovadamente roubado. 2 No crime de receptação as circunstâncias da apreensão do bem produto de crime na posse do suspeito fornecem os indicativos necessários à configuração do tipo penal, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva. 3 Apelação não provida. (Acórdão 1235831, 00057601020188070007, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase aplico as penas de ambos os delitos no piso legal, de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o delito de furto em modalidade qualificada, e de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o delito de receptação, considerando os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, vez que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Em segunda fase, agravo as penas na fração de 1/6, eis que reincidente (vide certidão de fls. 37), porém, em se tratando do delito de furto, compenso a agravante com a atenuante de confissão espontânea. Assim, para o delito de receptação, a pena passa a perfazer 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, enquanto para o delito de furto, mantém-se no piso legal. Na terceira fase, observado que o delito de furto qualificado foi cometido em sua modalidade tentada, reduzo a penalidade aplicada na fração de 1/3, diante do iter criminis percorrido, uma vez que o delito já estava próximo da consumação. Assim, a pena passa a perfazer 1 ano e 4 meses de reclusão, bem como pagamento de 7 dias-multa.

Somadas as penas, reconhecido o concurso material entre furto e receptação, chega-se ao montante de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 19 dias-multa.

O réu, no presente momento, já cumpre 9 meses de prisão preventiva, em regime fechado. De acordo com os prazos da Lei de Execuções Penais, o acusado deve ter cumprido ao menos 20% para progredir de regime. Portanto, o regime inicial seria o fechado, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, diante do montante aplicado, da reincidência do agente e do fato de ele ter cometido o delito enquanto cumpria pena por procedimento anterior em regime aberto. Excepcionalmente, reconheço a detração, justamente em virtude do prazo no qual ficou recolhido antes da sentença, superior ao exigido para a progressão. Fixo, portanto, o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

O réu não poderá recorrer em liberdade, sendo imperiosa a manutenção de sua custódia cautelar em função de ter cometido os delitos ora apurados após ter-lhe concedida progressão ao regime aberto em procedimento anterior, o que denota a insistência na reiteração criminosa e o perigo à ordem pública caso seja precocemente colocado em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

4- Em face ao exposto julgo procedente a ação penal para condenar MIGUEL SANTOS EVANGELISTA COSTA, já qualificado nos autos, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 dias-multa no piso legal, como incurso no artigo 155, §4º, IV, c.c. art. 14, II do Código Penal, bem como art. 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA